

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Induzimento, Instigação ou Auxílio a Suicídio ou a Automutilação (art. 122 do CP)

O assunto do capítulo é o crime de INDUZIMENTO, INSTIGAÇÃO OU AUXÍLIO A SUICÍDIO OU A AUTOMUTILAÇÃO.

Vamos direito para o tipo penal, leia com atenção:

Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação

Art. 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça:

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.

São previstas **3 CONDUCTAS**:

- **INDUZIR** alguém a se matar ou se mutilar. Em um primeiro momento, a pessoa não pensa em se matar ou se mutilar. O agente INDUZ (planta a ideia) na pessoa. Exemplo: *Se eu estivesse na sua condição eu se matava.*
- **INSTIGAR** alguém a se matar ou se mutilar. A pessoa já pensava em se matar ou se mutilar. O agente incentiva (reforça) a intenção. Exemplo: *É melhor você se matar mesmo.*
- **AUXILIAR** alguém a se matar ou se mutilar. Aqui ação do agente é material. O agente auxilia emprestando a arma, ou instruindo a forma correta de se matar ou se mutilar.

IMPORTANTE!!!

Antes da mudança feita pela Lei nº 13.968/2019 a caracterização do crime do art. 122 dependia do RESULTADO. Em outras palavras, só haveria crime em duas hipóteses se houvesse consumação do suicídio ou se resultasse em lesão grave. Isso não existe mais. O crime agora independe de tais resultados. Antes de tal lei, por exemplo, os casos que resultavam em lesão corporal LEVE não tipificava o crime, agora tipifica.

O resultado MORTE ou LESÃO GRAVE ou GRAVÍSSIMA agora são formas QUALIFICADAS de cometer o citado crime, veja:

Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação

Art. 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça:

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.

§ 1º Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 129 deste Código:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.

§ 2º Se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta morte:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos.



Perigo!

Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação

Art. 122. (...)

§ 6º Se o crime de que trata o § 1º deste artigo resulta em lesão corporal de natureza gravíssima e é cometido contra menor de 14 (quatorze) anos ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime descrito no § 2º do art. 129 deste

Código. (Incluído pela Lei nº 13.968, de 2019)

§ 7º Se o crime de que trata o § 2º deste artigo é cometido contra menor de 14 (quatorze) anos ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime de homicídio, nos termos do art. 121 deste Código. (Incluído pela Lei nº 13.968, de 2019)

Veja que se a conduta resultar em lesão **GRAVÍSSIMA ou MORTE E foi cometida contra VULNERÁVEL** (menor de 14 (quatorze) anos ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência) não responderá pelo crime do artigo 122 e sim por **LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA OU HOMICÍDIO**, conforme o caso.

Continuando, há previsão de **CAUSAS DE AUMENTO DE PENA:**

Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação

Art. 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça:

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.

(...)

§ 3º A pena é duplicada:

I - se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil;

II - se a vítima é menor ou tem diminuída, por qualquer causa, a capacidade de resistência.

A pena ainda será **AUMENTADA ATÉ O DOBRO (ATENÇÃO com esse "ATÉ")** nos seguintes casos:

Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação

Art. 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça:

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.

(...)

§ 4º A pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real.

A pena ainda será **APLICADA EM DOBRO** nos seguintes casos:

Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação

Art. 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça:

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.

(...)

§ 5º Aplica-se a pena em dobro se o autor é líder, coordenador ou administrador de grupo, de comunidade ou de rede virtual, ou por estes é responsável.

Vamos **ESQUEMATIZAR ESSAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA:**

É DUPLICADA:

- Motivo egoístico, torpe ou fútil.
- Vítima menor de idade.
- Vítima que tem diminuída a capacidade de resistência.

AUMENTA ATÉ O DOBRO:

- Conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real.

AUMENTA EM DOBRO:

- Se o agente é líder ou coordenador ou administrador de grupo, de comunidade ou de rede virtual, ou por estes é responsável.

Saudações.

Rafael Albino.

Resumo

Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação

Art. 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça:

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.

IMPORTANTE!!!

Antes da mudança feita pela Lei nº 13.968/2019 a caracterização do crime do art. 122 dependia do RESULTADO. Em outras palavras, só haverá crime em duas hipóteses se houvesse consumação do suicídio ou se resultasse em lesão grave. Isso não existe mais. O crime agora independe de tais resultados. Antes de tal lei, por exemplo, os casos que resultavam em lesão corporal LEVE não tipificava o crime, agora tipifica.

FORMAS QUALIFICADAS:

Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação

Art. 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça:

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.

§ 1º Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 129 deste Código:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.

§ 2º Se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta morte:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos.

(...)

§ 6º Se o crime de que trata o § 1º deste artigo resulta em lesão corporal de natureza gravíssima e é cometido contra menor de 14 (quatorze) anos ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime descrito no § 2º do art. 129 deste Código. (Incluído pela Lei nº 13.968, de 2019)

§ 7º Se o crime de que trata o § 2º deste artigo é cometido contra menor de 14 (quatorze) anos ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime de homicídio, nos termos do art. 121 deste Código. (Incluído pela Lei nº 13.968, de 2019)

Veja que se a conduta resultar em lesão **GRAVÍSSIMA ou MORTE E foi cometida contra VULNERÁVEL** (menor de 14 (quatorze) anos ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência) não responderá pelo crime do artigo 122 e sim por LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA OU HOMICÍDIO, conforme o caso.

Vamos **ESQUEMATIZAR ESSAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA:**

É DUPLICADA:

- Motivo egoístico, torpe ou fútil.
- Vítima menor de idade.
- Vítima que tem diminuída a capacidade de resistência.

AUMENTA ATÉ O DOBRO:

- Conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real.

APLICADA EM DOBRO:

- Se o agente é líder ou coordenador ou administrador de grupo, de comunidade ou de rede virtual, ou por estes é responsável.

saudações.

Rafael Albino.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

